

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                          |                          |               |
|--------------------------|--------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 190/2530 | พนักงานอัยการจังหวัดตรัง | โจทก์         |
|                          | นายพล รอดจันทร์          | จำเลย         |
|                          | นายพล รอดจันทร์ จำเลย    | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,83 จำคุก 20 ปี

จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 8)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 11)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ดีราคาค่าประกัน 400,000 บาท (สี่แสนบาท) ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

---

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ติราคาค่าประกัน400,000 บาท (สี่แสนบาท) ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล-สุนทร จันทรศักดิ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |